

Contrato de Comisión Mercantil

(En lo sucesivo, el Contrato)

Que celebran por una parte **{apellido paterno} {apellido materno} {nombres}**, bajo el carácter de Comitente a quien, para los efectos de este contrato, se le denominará como **EL USUARIO**, y por la otra parte:

Yalkú Servicios, S.A.P.I. de C.V., bajo el carácter de Comisionista, a quien en lo sucesivo se le denominará como **KAAX CLUB**, por conducto de su representante legal, el cual celebran al tenor de las siguientes:

Declaraciones

I. Declara EL USUARIO:

- **I.1.** Que es mayor de edad y cuenta con facultades suficientes, inherentes y necesarias para firmar el presente contrato y para obligarse en los términos y condiciones establecidos.
- **I.2.** Que es un usuario registrado del sitio web www.kaaxclub.com, y reconoce haber revisado, conocido y aceptado todos los términos y condiciones, así como los avisos de privacidad y legales que se encuentran en el sitio.
- **I.3.** Que es su voluntad que KAAX CLUB actúe como su comisionista para conseguir recursos a su favor y llevar a cabo los fines descritos en el presente contrato.
- **I.4.** Que toda la información proporcionada en relación con el presente contrato es verdadera, completa y correcta.
- **I.5.** Que KAAX CLUB podrá iniciar procedimientos contenciosos en caso de incumplimiento de los términos y condiciones de este contrato.
- **I.6.** Que reconoce que los actos materia de este contrato no versan sobre valores definidos en la Ley del Mercado de Valores ni implican captación según la Ley de Instituciones de Crédito.
- **I.7.** Que cualquier monto prestado por Acreditantes Potenciales será de exclusiva cuenta y riesgo de EL USUARIO.
- **I.8.** Que el crédito solicitado no será otorgado inmediatamente y dependerá de que KAAX CLUB consiga suficientes recursos para fondear el monto solicitado.
- **I.9.** Que los recursos económicos provenientes de sus actividades:
 - No han sido, son, ni serán instrumento de ningún delito.
 - No serán utilizados para ocultar bienes producto de delitos.
 - No serán utilizados para la comisión de delitos por algún tercero.
- **I.10.** Que desea acceder al beneficio de ser EL USUARIO conforme al convenio de colaboración firmado previamente entre la Institución en donde labora y KAAX CLUB.

II. Declara KAAX CLUB:

- **II.1.** Que es una sociedad mercantil legalmente constituida conforme a las leyes mexicanas, tal y como se desprende de la Escritura Pública número 31,363 de fecha 15 de marzo de 2016.
- **II.2.** Que cuenta con facultades suficientes inherentes y necesarias para la celebración del contrato, mismas que hasta la fecha no han sido modificadas ni revocadas.
- **II.3.** Que tiene los conocimientos y la capacidad requerida para obtener óptimos resultados en los términos del presente contrato.

III. Declaran las partes:

- **III.1.** Que reconocen la personalidad con la que se ostentan y que han llegado a un completo acuerdo en los términos y condiciones del presente contrato.
- **III.2.** Que el presente contrato es de naturaleza mercantil según lo dispuesto por el Artículo 75, fracción XII del Código de Comercio en vigor.

Cláusulas

Primera: Definiciones

- **Convenio de Colaboración:** Instrumento/documento de naturaleza legal celebrado entre KAAX CLUB y la Empresa Afiliada para facilitar la prestación de los Servicios en favor de EL USUARIO.
- **Firma con Certificado Digital:** Firma electrónica con validez legal conforme a los artículos del Código Civil, Código Federal de Procedimientos Civiles y el Código de Comercio.
- **Salario Bajo Demanda (SBD):** Acceso anticipado a los recursos ya devengados por los días laborados desde la última fecha de pago.
- **Montos Retirados:** Importe depositado por KAAX CLUB a solicitud de EL USUARIO en virtud de la prestación de los Servicios.

Segunda: Aceptación

EL USUARIO reconoce que al dar clic en el recuadro de aceptación otorgará su conformidad con los términos del presente contrato.

Tercera: Objeto

EL USUARIO instruye a KAAX CLUB para buscar e identificar Acreditantes Potenciales y realizar análisis de crédito y riesgo respecto de las solicitudes presentadas.

Cuarta: Disposición del Salario Bajo Demanda

EL USUARIO podrá disponer del SBD conforme a los términos establecidos en este contrato y el convenio de colaboración correspondiente.

Quinta: Retribución

EL USUARIO retribuirá los servicios de KAAX CLUB mediante el pago de comisiones conforme a lo pactado.

Sexta: Cambios en la Información

Firma: 3-LXme0fpcSg La IP es: 3-LXme0fpcSg Fecha: 16-12-2024 03:41:42 pm Hostname: platform.wondershare.com

EL USUARIO se obliga a informar de inmediato a KAAX CLUB sobre cualquier cambio en su información de registro en la Aplicación.

Séptima: Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)

KAAX CLUB pone a disposición de EL USUARIO la UNE para consultas, aclaraciones e inconformidades relacionadas con el contrato.

Octava: Obligaciones Fiscales y Licitud de los Recursos

Las partes acuerdan que toda operación relacionada será realizada por medios electrónicos y que EL USUARIO garantizará el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

Novena: Confidencialidad

EL USUARIO reconoce su obligación de confidencialidad respecto a las actividades y el uso del Sitio.

Décima: Aviso de Privacidad

EL USUARIO ratifica haber aceptado el aviso de privacidad de KAAX CLUB disponible en <https://kaaxclub.com/aviso-de-privacidad>.

Décima Primera: Renuncia

KAAX CLUB podrá renunciar a la comisión mercantil otorgada conforme a este documento mediante notificación escrita.

Décima Segunda: Duración del Contrato

La duración del contrato será por tiempo indeterminado, pudiendo ser terminado anticipadamente por KAAX CLUB mediante notificación escrita a EL USUARIO,